



Algemene Voorwaarden

van Regen Studio B.V.

VERSIE 2.0 · 03 JUNI 2026 · NL

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Voorstellen, Opdrachten en Overeenkomsten van Regen Studio B.V. (KvK 90337948). Zij vormen één document met drie modules — **Module A** (universele bepalingen) is altijd leidend; **Module B** (commerciële default) geldt voor private opdrachtgevers; **Module C** (publieke-sector variant) geldt voor opdrachten van publiekrechtelijke opdrachtgevers en prevaleert in dat geval boven Module B.

MODULE A

Universele Bepalingen

Definities, toepasselijkheid, overmacht, recht, mededelingen, AI- en verwerkersovereenkomst-pointer. Altijd leidend.

MODULE B

Commerciële Default

IE-retentie, aansprakelijkheid, betaling 30 dgn + handelsrente, geheimhouding, beëindiging. Default voor private opdrachtgevers.

MODULE C

Publieke-Sector Variant

IE-overdracht, uitgebreide uncapped aansprakelijkheid, WOO, Open-Publication. Voor publiekrechtelijke opdrachtgevers; prevaleert boven Module B.

Verwerkersovereenkomst (DPA). Voor verwerking van persoonsgegevens of inzet van AI op persoons- of bedrijfsgegevens sluiten Partijen vóór aanvang een separate Verwerkersovereenkomst conform art 28 AVG, welke apart wordt opgestuurd en getekend. Bij conflict prevaleert de Verwerkersovereenkomst (zie §A6).

MODULE A — UNIVERSELE BEPALINGEN

§1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij vermelde betekenis (in enkelvoud en meervoud):

- 1 **Opdrachtnemer** — Regen Studio B.V., gevestigd te **Stollenbergweg 43, 6571 AB Berg en Dal**, KvK 90337948, BTW NL865282377B01.
- 2 **Opdrachtgever** — de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer een Voorstel uitbrengt of met wie zij een Opdracht aangaat.
- 3 **Voorstel** — de door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding of offerte, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden als bijlage.
- 4 **Opdracht** — de door Partijen gesloten overeenkomst van opdracht in de zin van art 7:400 BW, omvattende het Voorstel en deze Algemene Voorwaarden.
- 5 **Diensten** — de in het Voorstel omschreven werkzaamheden.
- 6 **Eindproducten** (ook: Werken) — de rapporten, documenten, software, dataproducten of overige werken die Opdrachtnemer in het kader van de Diensten oplevert.
- 7 **IE-rechten** — alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, modelrechten, databankrechten, merkrechten, knowhow en aanverwante rechten.
- 8 **Achtergrond-IE** — IE-rechten die vóór aanvang van de Opdracht bij een Partij berusten of buiten de Opdracht ontstaan.
- 9 **Voorgond-IE** — IE-rechten die ontstaan in uitvoering van de Diensten.
- 10 **AVG** — Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
- 11 **AI-Verordening** — Verordening (EU) 2024/1689.
- 12 **Persoonsgegevens** — gegevens zoals gedefinieerd in art 4 lid 1 AVG.
- 13 **Verwerkersovereenkomst** — de separate overeenkomst tussen Partijen op grond van art 28 AVG, welke apart wordt opgestuurd en getekend.
- 14 **Publiekrechtelijke Opdrachtgever** — een rechtspersoon krachtens publiekrecht, waaronder Rijk, provincie, gemeente, waterschap, een instelling van de Europese Unie, of een samenwerkingsverband van dergelijke entiteiten.
- 15 **Module A / B / C** — de drie modules van deze Algemene Voorwaarden zoals beschreven op de cover en in §2.
- 16 **Vertrouwelijke Informatie** — zoals gedefinieerd in §B4.

§2 Toepasselijkheid en modulestructuur

- 1 Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle Voorstellen en Opdrachten van Opdrachtnemer.
- 2 **Modulestructuur.** Module A geldt altijd. Module B geldt voor Opdrachten van private opdrachtgevers. Module C geldt voor Opdrachten van een Publiekrechtelijke Opdrachtgever en prevaleert in dat geval boven de overeenkomstige bepalingen van Module B. De modules zijn cumulatief; bij conflict prevaleert Module C.
- 3 De toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve in geval van een Publiekrechtelijke Opdrachtgever — alsdan geldt §C7 — **of indien in het Voorstel hier anders over wordt overeengekomen.**
- 4 Deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld door bijvoeging als bijlage bij het Voorstel, dan wel digitaal beschikbaar gesteld via regenstudio.world/nl/voorwaarden met download- en opslagmogelijkheid in PDF, conform art 6:234 lid 1 BW.
- 5 **Voorrang Voorstel.** Tenzij in het Voorstel uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort. Het Voorstel kan op specifieke onderwerpen afwijken; in dat geval prevaleert het Voorstel op die onderwerpen.

MODULE A — UNIVERSELE BEPALINGEN (VERVOLG)

§3 Overmacht

- 1 In geval van overmacht zoals bedoeld in art 6:75 BW is geen der Partijen gehouden tot nakoming van haar verplichtingen voor de duur van die overmacht.
- 2 Onder overmacht wordt mede begrepen (niet-limitatief): oorlog en gewapend conflict; sancties en exportrestricties; pandemie en epidemie; staking en arbeidsconflict bij Opdrachtnemer of haar sub-processors; energie- en telecomstoringen; cyberaanval, ransomware of vergelijkbare beveiligingsincidenten; verkrachtige overheidsmaatregelen die nakoming verhinderen; structurele uitval van een door Opdrachtnemer ingeschakelde sub-processor of dienstverlener.
- 3 De Partij die zich op overmacht beroept meldt dit zo spoedig redelijkerwijs mogelijk aan de andere Partij.
- 4 Overmacht ontheft Partijen niet van wettelijke meldplichten, waaronder de meldplicht datalek ex art 33 en 34 AVG en NIS2-meldplichten waar van toepassing.

§4 Toepasselijk recht en rechtsmacht

- 1 Op alle Voorstellen, Opdrachten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- 2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te dagvaarden voor de overigens bevoegde rechter.
- 3 Partijen spannen zich in geschillen eerst via goede-trouw-onderhandeling op te lossen; bij gebreke daarvan via mediation conform het MfN-reglement, alvorens de bevoegde rechter te adriëren — behoudens spoedeisende voorzieningen.

§5 Mededelingen, nietigheid, wijziging, afstand

- 1 Mededelingen onder deze Overeenkomst worden schriftelijk gedaan, per e-mail aan de in het Voorstel vermelde contactpersonen, en geacht ontvangen te zijn op de werkdag volgend op verzending behoudens tegenbewijs.
- 2 Indien een bepaling nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen vervangen de nietige bepaling door een geldige bepaling die de strekking zoveel mogelijk benadert.
- 3 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en als wijziging aangeduid.
- 4 Het niet of niet onmiddellijk uitoefenen van een recht houdt geen afstand in van dat recht.
- 5 Bij overgang van onderneming of fusie/splitsing van Opdrachtgever blijven deze Algemene Voorwaarden gelden jegens de rechtsopvolger.

§6 AI-tooling en Verwerkersovereenkomst

Opdrachtnemer kan in de uitvoering van de Diensten gebruikmaken van generatieve AI-tooling; **client-data en persoonsgegevens worden niet gebruikt voor training of fine-tuning van AI-modellen van derden**. Indien de Diensten verwerking van persoonsgegevens omvatten, of inzet van AI op persoons- of bedrijfsgegevens, sluiten Partijen vóór aanvang een separate **Verwerkersovereenkomst** conform art 28 AVG, welke apart wordt opgestuurd en getekend. Bij conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst prevaleert de Verwerkersovereenkomst.

MODULE B — COMMERCIËLE DEFAULT (PRIVATE OPDRACHTGEVERS)

§B1 Intellectuele eigendomsrechten

- 1 Achtergrond-IE blijft eigendom van de Partij die deze inbracht.
- 2 Voorgrond-IE die ontstaat in uitvoering van de Diensten berust bij Opdrachtnemer.
- 3 Bij volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen — waaronder volledige betaling — verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een **wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sub-licentieerbare licentie** tot gebruik van Voorgrond-IE en — voor zover noodzakelijk voor dat gebruik — van Achtergrond-IE van Opdrachtnemer, voor de doelen omschreven in het Voorstel.
- 4 Opdrachtnemer behoudt het recht herbruikbare methodologie, generieke componenten en knowhow elders toe te passen.
- 5 Opdrachtnemer verricht geen IE-rechten-onderzoek (zoals octrooi- of merkenonderzoek) en garandeert niet dat Voorgrond-IE buiten enige bestaande IE-registratie van derden valt; Opdrachtnemer staat er wel voor in dat zij naar haar beste weten geen inbreuk maakt op IE-rechten van derden.

§B2 Aansprakelijkheid

- 1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is per gebeurtenis (of reeks samenhangende gebeurtenissen) beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever in de **twalf maanden** voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis onder de Opdracht heeft betaald of verschuldigd is, met een maximum van **€ 100.000 per gebeurtenis** en **€ 250.000 per kalenderjaar**, behoudens een uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (§B7), in welk geval het uitgekeerde bedrag prevaleert.
- 2 Aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of corruptie van data is beperkt tot de redelijke kosten van reconstructie uit door Opdrachtgever te onderhouden back-ups, met inachtneming van het in B2.1 bepaalde maximum.
- 3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie of goodwill, verlies van data anders dan B2.2, bedrijfsstagnatieschade en boetes of straffen — behoudens schade ex art 82 AVG en art 99 AI-Verordening.
- 4 **De beperkingen in B2.1–B2.3 gelden NIET voor:**
 - opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevenden;
 - overlijden of lichamelijk letsel;
 - aansprakelijkheid voor inbreuk op IE-rechten van derden door Voorgrond-IE;
 - aansprakelijkheid jegens betrokkenen ex art 82 AVG en bestuurlijke boetes ex art 83 AVG;
 - aansprakelijkheid ex art 99 AI-Verordening.
- 5 Vrijwaring. Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrijwaren elkaar elk voor third-party claims voor zover deze voortvloeien uit de eigen toerekenbare tekortkoming van de vrijwarende Partij, met inachtneming van de in dit artikel gestelde limieten.

§B3 Vergoeding en betaling

- 1 De vergoeding voor de Diensten is bepaald in het Voorstel — als vaste prijs of als uurtarief vermenigvuldigd met uren — alle bedragen exclusief BTW en wettelijke heffingen.
- 2 Tenzij anders overeengekomen factureert Opdrachtnemer maandelijks of bij oplevering van Eindproducten.
- 3 **Betaaltermijn: 30 dagen** na factuurdatum, conform art 6:119a lid 4 BW.
- 4 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling de **wettelijke handelsrente** ex art 6:119a BW verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ex art 6:96 lid 2-4 BW.
- 5 Opdrachtgever kan zich niet beroepen op opschorting, verrekening of tegenvordering ter zake van betalingsverplichtingen, behoudens bij toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer die door Opdrachtnemer is erkend of bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

MODULE B — COMMERCIËLE DEFAULT (VERVOLG)

§B4 Geheimhouding (3-tier classificatie)

- 1 **Vertrouwelijke Informatie** omvat alle informatie van een Partij die de andere Partij ontvangt of waarvan zij kennisneemt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen is, ongeacht de vorm (mondeling, elektronisch, schriftelijk).
- 2 **Classificatie in drie niveaus:**
 - **T1 — Routine:** generieke project-status, fee-structuren, niet-gevoelige administratie. Geheimhoudingsduur: **2 jaar** na beëindiging Opdracht.
 - **T2 — Substantieel:** strategiestukken, interne procedures, niet-publieke partnernamen, commerciële pijplijnen. Geheimhoudingsduur: **5 jaar** na beëindiging. *Default-classificatie* indien niet anders aangeduid.
 - **T3 — Bedrijfsgeheim / Persoonsgegevens:** bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen 2018, Persoonsgegevens in de zin van de AVG. Geheimhoudingsduur: **onbeperkt** zolang de classificatie-criteria gelden.
- 3 Vertrouwelijke Informatie omvat niet: (i) informatie die op het moment van bekendmaking reeds rechtmatig bekend was bij ontvangende Partij; (ii) van een derde ontvangen zonder vertrouwelijkheidsplicht; (iii) publiek beschikbaar is of wordt zonder schending van deze Overeenkomst; (iv) zelfstandig door ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie; (v) krachtens wet of bevoegde autoriteit moet worden bekendgemaakt.
- 4 Indien Partijen separaat een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zijn aangegaan over hetzelfde onderwerp, prevaleert de **meer beschermende bepaling** op specifieke onderwerpen; bij gelijke bescherming prevaleert de NDA op geheimhoudings-specifieke onderwerpen en blijven deze Algemene Voorwaarden leidend voor het overige.

§B5 Beëindiging

- 1 **Opdrachtgever** kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn (art 7:408 lid 1 BW). Bij opzegging is Opdrachtgever gehouden tot betaling van (i) reeds verrichte werkzaamheden tot de einddatum, en (ii) een **annuleringsvergoeding gelijk aan 50%** van de resterende vaste vergoeding dan wel van de in de planning gereserveerde uren, voor zover Opdrachtnemer die capaciteit niet redelijkerwijs aan andere opdrachten kan toewijzen.
- 2 **Opdrachtnemer** kan de Overeenkomst slechts opzeggen om **gewichtige redenen** in de zin van art 7:408 lid 2 BW.
- 3 Elk der Partijen kan met onmiddellijke ingang opzeggen indien (a) de wederpartij toerekenbaar tekortschiet en deze tekortkoming, voor zover herstelbaar, niet binnen **15 dagen** na schriftelijke ingebrekestelling (art 6:82 BW) is hersteld; (b) de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling of WHOA-akkoordprocedure verkrijgt, dan wel stillegging van de onderneming aankondigt.
- 4 De toepasselijkheid van **art 7:404 BW** en **art 7:407 lid 2 BW** is uitdrukkelijk uitgesloten.

§B6 Klachtplicht en vervalltermijn

Opdrachtgever dient klachten over de Diensten of Eindproducten binnen **30 dagen na ontdekking**, en in elk geval binnen **60 dagen na oplevering**, schriftelijk en met onderbouwing aan Opdrachtnemer te melden, op straffe van verval van rechten in de zin van art 6:89 BW.

§B7 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Opdrachtnemer hanteert een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste **€ 500.000 per jaar**; een actueel verzekeringsbewijs is op verzoek beschikbaar.

MODULE C — PUBLIEKE-SECTOR VARIANT (PUBLIEKRECHTELIJKE OPDRACHTGEVERS)

Module C is van toepassing wanneer Opdrachtgever een Publiekrechtelijke Opdrachtgever is (§1.14) en prevaleert in dat geval boven de overeenkomstige bepalingen van Module B.

§C1 Intellectuele eigendomsrechten (publieke-sector)

- 1 In afwijking van §B1.2–B1.3 berusten de Voorgrond-IE-rechten op Eindproducten die specifiek voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld bij **Opdrachtgever**, met ingang van Opdrachtgevers schriftelijke aanvaarding én volledige betaling.
- 2 Voor zover overdracht van IE-rechten vormvoorschriften kent — zoals art 2 Auteurswet voor auteursrechten — machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever **onherroepelijk** om de daartoe vereiste akte van overdracht namens Opdrachtnemer te ondertekenen. Op eerste verzoek werkt Opdrachtnemer mee aan formalisatie.
- 3 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer een **eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, sub-licentieerbare licentie** tot gebruik van de overgedragen Voorgrond-IE voor hergebruik van methodologie, generieke componenten en knowhow in andere opdrachten — zonder beperking van het gebruiksrecht van Opdrachtgever.
- 4 Achtergrond-IE van Opdrachtnemer blijft eigendom van Opdrachtnemer; Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever de licentie omschreven in §B1.3 voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de Eindproducten.

§C2 Aansprakelijkheid (publieke-sector aanvulling)

- 1 In aanvulling op §B2.4 aanvaardt Opdrachtnemer **onbeperkte aansprakelijkheid** voor: (a) schade jegens betrokkenen ex art 82 AVG; (b) boetes en sancties ex art 99 AI-Verordening; (c) vrijwaring voor inbreuk op IE-rechten van derden door door Opdrachtnemer geleverde Eindproducten; (d) datalek schade voor zover toerekenbaar aan Opdrachtnemer.
- 2 De overige beperkingen van §B2 blijven van kracht, onverminderd hogere caps die voortvloeien uit toepasselijke gemeentelijke of departementale inkoopvoorwaarden (zie §C7).

§C3 Wet Open Overheid

Opdrachtnemer erkent dat documenten in het kader van de Opdracht onderworpen kunnen zijn aan de passieve publicatieplicht onder de Wet Open Overheid (WOO). Bij oplevering markeert Opdrachtnemer documentonderdelen die naar haar oordeel als bedrijfsvertrouwelijk kwalificeren onder art 5.1 WOO. De eindbeoordeling van uitzonderingsgronden ligt bij Opdrachtgever.

§C4 Social Return

Voor Opdrachten met een gunningsbedrag onder de in de Gids Proportionaliteit voorziene drempel voor Social Return-verplichtingen (en de Beleidsregels Social Return van de betreffende gemeente) verklaart Opdrachtnemer dat zij voldoet aan de proportionaliteitsbeginselen; toepassing van een 5%-Social Return-eis is in deze gevallen niet aan de orde.

§C5 Onderaanneming

In afwijking van de hoofdregel waarbij Opdrachtnemer onderaannemers vrij kan inschakelen, geldt voor Opdrachten van een Publiekrechtelijke Opdrachtgever dat **voorafgaande schriftelijke toestemming** van Opdrachtgever vereist is voor inschakeling van onderaannemers met betrekking tot kerntaken van de Opdracht. Inschakeling van AI-sub-processors blijft toegestaan binnen het in §A6 omschreven kader en overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst.

MODULE C — SLOT (OPEN-PUBLICATION · INKOOPVOORWAARDEN · SAMENHANG)**§C6 Open-Publication addendum**

- 1 Voor Eindproducten die in het Voorstel zijn aangeduid als **Open-Publication Deliverable** kiest Opdrachtgever een open licentie uit het volgende menu: (a) documenten / inhoud / beeldmateriaal: **CC-BY-4.0** of **CC-BY-SA-4.0**; (b) broncode: **EUPL-1.2**, **MIT** of **Apache-2.0**; (c) gemengde leveringen (code + documentatie): EUPL-1.2 voor de code-component én CC-BY-4.0 voor de documentatie-component.
- 2 Opdrachtnemer behoudt een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, sub-licentieerbare gebruikslicentie op het Open-Publication Deliverable voor eigen referentie, training, demonstratie en hergebruik.
- 3 Opdrachtgever neemt bij publicatie een attribution-regel op: "*Oorspronkelijk geproduceerd door Regen Studio B.V., [jaar]*", conform de gekozen CC-BY / EUPL attribution-clausule.

§C7 Prevalentie gemeentelijke inkoopvoorwaarden

- 1 Indien op de Opdracht algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn — zoals het **VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden**, **GIBIT**, **ARBIT**, **ARVODI** of een gemeente-specifieke variant — prevaleren deze inkoopvoorwaarden op onderwerpen die daarin uitputtend zijn geregeld.
- 2 Module C is op die Opdrachten van aanvullende werking voor onderwerpen die niet uitputtend in de inkoopvoorwaarden zijn geregeld. Module A blijft onverkort van toepassing voor zover niet expliciet uitgesloten.

Slot Deponering, versie, samenhang

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK 90337948 en doorlopend beschikbaar via regenstudio.world/nl/voorwaarden. **Versie 2.0**, vastgesteld 03 juni 2026. Vervangt eerdere versies. Geldend voor alle Voorstellen en Opdrachten gesloten op of na de datum van vaststelling. Op verzoek wordt een papieren exemplaar kosteloos toegezonden.

Samenhang met andere documenten. Deze Algemene Voorwaarden zijn één van vier samenhangende documenten in de Regen Studio-contracteringsstack: **Voorstel / Offerte** (lean commercieel aanbod), **Algemene Voorwaarden v2.0** (dit document, juridisch kader), **Projectplan** (inhoudelijke beschrijving), **Verwerkersovereenkomst (DPA)** (separate art 28 AVG overeenkomst, indien Persoonsgegevens worden verwerkt). Bij conflict tussen Voorstel en Algemene Voorwaarden over commerciële afspraken prevaleert het Voorstel (zie §A2.5). Bij conflict over juridische onderwerpen prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Bij conflict op personal-data onderwerpen prevaleert de Verwerkersovereenkomst (§A6).